TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO

1. Identificación del proveedor

CheerManager es una plataforma tecnológica desarrollada y comercializada bajo la marca Varcal Tech.

Para efectos de estos términos, el proveedor será identificado como VARCAL TECH, titular comercial del producto CHEERMANAGER.

Datos de identificación:

- Titular: [NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA NATURAL].
- Nombre comercial: Varcal Tech.
- Identificación: [DOCUMENTO / NIT].
- Domicilio: Colombia.
- Dirección: [DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES].
- Correo electrónico: [CORREO OFICIAL].
- Sitio web: [DOMINIO OFICIAL].

En adelante, se utilizarán las expresiones EL PROVEEDOR para referirse a Varcal Tech y LA PLATAFORMA para referirse a CheerManager.

2. Objeto

Estos términos regulan las condiciones de acceso, contratación y utilización de CheerManager, una solución de software bajo modalidad SaaS (Software as a Service), orientada a la administración integral de clubes deportivos, academias y organizaciones dedicadas al entrenamiento y desarrollo deportivo.

La plataforma permite gestionar procesos administrativos, financieros, deportivos y operativos, entre ellos:

1. Deportistas y acudientes.
2. Entrenadores y personal.
3. Grupos, divisiones y niveles.
4. Horarios y asistencias.
5. Matrículas, inscripciones y temporadas.
6. Mensualidades, pagos y cartera.
7. Evaluaciones y seguimiento deportivo.
8. Eventos y competencias.
9. Inventario y ventas.
10. Convenios, descuentos y planes de pago.
11. Auditoría y reportes administrativos.
12. Portales de consulta para deportistas y acudientes.

Las funcionalidades disponibles estarán determinadas por el plan contratado.

3. Aceptación

La creación de una cuenta, contratación de un plan o utilización de CheerManager implica la aceptación de estos términos, previa presentación de su contenido al usuario.

Cuando el registro se realice en representación de un club, la persona que lo efectúe declara contar con autorización suficiente para actuar en nombre de la organización.

La aceptación electrónica podrá registrarse mediante mecanismos que permitan acreditar la identidad o cuenta del aceptante, la versión del documento, la fecha y hora de aceptación y la integridad del registro.

La aceptación de estos términos no sustituye las autorizaciones específicas que sean necesarias para el tratamiento de datos personales.

4. Naturaleza del servicio

CheerManager se presta como un servicio tecnológico alojado en infraestructura propia o de terceros proveedores.

El cliente obtiene una licencia de uso limitada, no exclusiva, no transferible y temporal, durante la vigencia de su suscripción o período de prueba.

La contratación no representa una transferencia de propiedad intelectual ni de derechos sobre el código fuente, arquitectura, interfaz, diseños, marcas, documentación o componentes tecnológicos.

5. Registro y administración de cuentas

El club deberá proporcionar información veraz, completa y actualizada durante su registro.

El administrador principal será responsable de:

- Configurar la organización.
- Administrar los usuarios.
- Asignar roles y permisos.
- Mantener actualizada la información institucional.
- Revocar los accesos que ya no sean necesarios.
- Evitar el uso compartido de credenciales.
- Informar a sus usuarios sobre las reglas aplicables.

Cada usuario deberá proteger sus credenciales y comunicar cualquier sospecha de acceso no autorizado.

El proveedor podrá implementar mecanismos de verificación, autenticación y protección de cuentas.

6. Modelo multiempresa

CheerManager funciona mediante una arquitectura multiempresa en la que cada club dispone de información lógica independiente.

Los usuarios de un club únicamente podrán acceder a los datos y funcionalidades autorizados para su organización, de acuerdo con los roles y permisos asignados.

El proveedor podrá contar con acceso técnico restringido a la información cuando resulte necesario para soporte, mantenimiento, seguridad, cumplimiento contractual u obligaciones legales.

Este acceso deberá estar sujeto a controles de autorización y confidencialidad.

7. Planes comerciales

Los planes de suscripción se determinan por capacidad de deportistas activos y funcionalidades disponibles.

Plan Start

Precio: $99.900 COP mensuales.

Capacidad máxima: 75 deportistas activos.

Incluye:

- Deportistas, acudientes y entrenadores.
- Matrículas y temporadas.
- Grupos, niveles y horarios.
- Control de asistencia.
- Mensualidades, pagos y cartera.
- Consentimientos y documentos básicos.
- Portal de deportistas y acudientes.
- Panel administrativo básico.
- Usuarios, roles y permisos preconfigurados.

Plan Pro

Precio: $199.900 COP mensuales.

Capacidad máxima: 200 deportistas activos.

Incluye todas las funcionalidades de Start, además de:

- Eventos y competencias.
- Evaluaciones de rutinas basadas en rúbricas IASF.
- Inventario y ventas.
- Convenios, descuentos y planes de pago.
- Cobros por lote.
- Recordatorios de cartera.
- Auditoría.

- Paneles administrativos avanzados.
- Roles y permisos ampliados.

Plan Elite

El plan Elite podrá incorporarse posteriormente a la oferta comercial. Sus capacidades, precio y funcionalidades serán publicados antes de su comercialización.

Los límites y características de cada plan serán los indicados en la oferta comercial vigente y aceptada por el cliente.

Los precios se expresan en pesos colombianos. Los impuestos aplicables se informarán conforme al régimen tributario del proveedor.

8. Definición de deportista activo

Para determinar el límite de capacidad de cada suscripción se considerará deportista activo a toda persona cuyo estado dentro del club esté registrado como ACTIVO en CheerManager.

Esta clasificación se realizará independientemente de:

- Si el deportista se encuentra al día en sus mensualidades.
- Si tiene obligaciones económicas pendientes.
- Si participa regularmente en entrenamientos.
- Si registra asistencias durante el período.

Los deportistas registrados como inactivos, retirados o suspendidos con estado inactivo no se contabilizarán para el límite.

El club será responsable de mantener actualizados los estados de sus deportistas.

La cantidad de deportistas activos podrá ser consultada por el administrador del club.

Cuando se alcance o supere la capacidad contratada, el proveedor podrá restringir nuevas activaciones y solicitar la actualización del plan, previa comunicación al cliente. No se realizará un cambio de plan ni un cobro adicional automático sin informar y obtener la aceptación correspondiente.

9. Período de prueba gratuita

El proveedor ofrecerá un período de prueba gratuita de treinta (30) días calendario.

Durante este período:

- El club tendrá acceso a las funcionalidades del plan Pro.
- La capacidad máxima será de 200 deportistas activos.
- No se cobrará valor alguno por el período de prueba.
- El club podrá configurar su organización y registrar información.
- Se aplicarán las mismas obligaciones de seguridad, confidencialidad y protección de datos que durante una suscripción paga.

El período comenzará a contarse desde la activación de la cuenta.

Al finalizar los treinta días, el club deberá contratar un plan disponible para continuar utilizando el servicio.

La prueba no se convertirá automáticamente en una suscripción paga. La contratación posterior requerirá aceptación expresa del plan, precio, periodicidad y condiciones correspondientes.

Si el club no contrata un plan, el proveedor podrá restringir el acceso y aplicar las condiciones de conservación y recuperación de información establecidas en estos términos.

10. Suscripciones, facturación y pagos

Las suscripciones tendrán periodicidad mensual, salvo que se acuerde expresamente una modalidad diferente.

El cliente deberá pagar el valor correspondiente al plan seleccionado en las fechas comunicadas durante la contratación.

La información de facturación deberá indicar:

- Plan contratado.
- Precio.
- Periodicidad.
- Fecha de inicio.
- Fecha de vencimiento.
- Impuestos aplicables, cuando corresponda.
- Medios de pago disponibles.

El proveedor podrá utilizar plataformas de terceros para procesar los pagos.

Las condiciones de procesamiento de dichos pagos deberán ser informadas cuando se habiliten.

La facturación y los documentos tributarios se expedirán de acuerdo con las obligaciones aplicables al proveedor.

11. Mora y suspensión por falta de pago

En caso de falta de pago de una suscripción, el club contará con un período de gracia de quince (15) días calendario, contados desde la fecha de vencimiento de la obligación.

Durante dicho período podrán enviarse recordatorios y notificaciones de cobro.

Una vez transcurridos quince días calendario completos de mora sin que se haya verificado el pago, el proveedor podrá suspender temporalmente el acceso a la plataforma.

La suspensión:

- No implicará la eliminación inmediata de la información.
- No transferirá la propiedad de los datos al proveedor.
- No autorizará la utilización comercial de la información.
- Podrá limitar el acceso administrativo, deportivo y financiero del club.

- Deberá ser levantada una vez se verifique el pago de las obligaciones pendientes y se cumplan las condiciones de reactivación informadas.

El proveedor podrá establecer excepciones o acuerdos de pago particulares.

12. Modificaciones de plan

El club podrá solicitar el cambio de plan conforme a las opciones comerciales disponibles.

Los cambios de capacidad o funcionalidades se harán efectivos según las condiciones aceptadas por el cliente.

Cuando el club exceda su capacidad contratada, el proveedor podrá solicitar la actualización del plan.

No se aplicarán cargos adicionales sin informar previamente al cliente y obtener su aceptación.

13. Obligaciones del club

El club se compromete a:

1. Utilizar la plataforma de manera legítima.
2. Proporcionar información veraz.
3. Obtener las autorizaciones necesarias para el tratamiento de datos personales.
4. Cumplir las reglas especiales aplicables a menores de edad.
5. Administrar adecuadamente los roles y permisos.
6. Mantener protegidas sus credenciales.
7. Verificar la exactitud de sus registros financieros.
8. Verificar la información de deportistas y acudientes.
9. Respetar los derechos de los titulares de datos.
10. No intentar acceder a información de otros clubes.
11. No utilizar la plataforma para actividades ilícitas.
12. No introducir código malicioso ni realizar acciones que comprometan la infraestructura.
13. Mantener bajo su responsabilidad las obligaciones deportivas, administrativas, laborales y económicas propias de su organización.

14. Obligaciones del proveedor

El proveedor se compromete a:

14. Facilitar el acceso a las funcionalidades contratadas.
15. Mantener controles de separación de información entre clubes.
16. Adoptar medidas razonables de seguridad.
17. Procurar la continuidad del servicio.
18. Atender solicitudes de soporte.
19. Corregir incidencias técnicas conforme a su capacidad y procedimientos.
20. Gestionar respaldos conforme a la política operativa.
21. Proteger la información confidencial.
22. Cumplir sus obligaciones como responsable o encargado del tratamiento, según corresponda.

23. Comunicar cambios sustanciales del servicio.
24. Facilitar los mecanismos de recuperación de información previstos contractualmente.

15. Disponibilidad y mantenimiento

El proveedor procurará mantener la plataforma disponible de manera continua.

Podrán presentarse interrupciones por:

- Mantenimiento.
- Actualizaciones.
- Fallas de infraestructura.
- Problemas de conectividad.
- Incidentes de seguridad.
- Fallas de proveedores externos.
- Fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando sea posible, los mantenimientos programados serán comunicados previamente.

No se establece un porcentaje de disponibilidad garantizada ni un acuerdo de nivel de servicio (SLA) hasta que el proveedor publique sus métricas y procedimientos operativos.

16. Soporte técnico

El soporte se prestará a través de los canales oficiales habilitados.

Comprenderá asistencia relacionada con:

- Acceso a la plataforma.
- Configuración.
- Uso de funcionalidades.
- Incidencias técnicas.
- Reporte de errores.
- Solicitudes relacionadas con el servicio.

No incluye asesoría contable, jurídica, médica, deportiva o administrativa del club, salvo contratación independiente.

Los horarios, tiempos de respuesta y niveles de prioridad se publicarán cuando estén definidos.

17. Propiedad intelectual

El software CheerManager, su código fuente, estructura, diseño, interfaz, documentación, identidad gráfica y componentes originales pertenecen al titular de los derechos correspondientes.

El cliente no podrá:

- Copiar o comercializar el software.
- Distribuirlo o sublicenciarlo.
- Descompilarlo o realizar ingeniería inversa, salvo los casos permitidos por la ley.

- Eliminar avisos de propiedad intelectual.
- Intentar obtener acceso no autorizado al código fuente.
- Utilizar la plataforma de forma que infrinja derechos de terceros.

Los datos y documentos incorporados por el club no se convierten en propiedad intelectual del proveedor por el solo hecho de ser almacenados en CheerManager.

18. Información ingresada por el club

El club conservará los derechos que le correspondan sobre la información que incorpore a la plataforma, sin perjuicio de los derechos de los titulares de datos personales.

El club será responsable de la legitimidad, exactitud y actualización de los registros.

El proveedor no podrá utilizar esta información para publicidad, comercialización o finalidades incompatibles con la prestación del servicio y las autorizaciones correspondientes.

19. Suspensión por seguridad o uso indebido

El proveedor podrá suspender temporalmente cuentas cuando existan motivos razonables para considerar que:

- Se está realizando un acceso no autorizado.
- Se está comprometiendo la seguridad.
- Se está utilizando la plataforma para actividades ilícitas.
- Se están vulnerando los derechos de terceros.
- Se están realizando acciones que afecten la continuidad del servicio.

Cuando sea posible, se comunicará la causa y el procedimiento para resolver la situación.

La suspensión deberá ser proporcional y no implicará la eliminación automática de la información.

20. Cancelación de la suscripción

El cliente podrá cancelar su suscripción en cualquier momento mediante los canales habilitados.

La cancelación evitará la renovación del siguiente período de facturación.

No será necesario cumplir un período mínimo de permanencia.

El servicio permanecerá disponible hasta la fecha de finalización del período pagado, salvo que existan causas legales o contractuales que justifiquen una suspensión.

La cancelación no generará automáticamente reembolsos por períodos ya pagados. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos de retracto, reversión del pago, garantía, devolución o reembolso que sean legalmente aplicables.

La cancelación deberá poder solicitarse mediante un procedimiento claro y accesible.

21. Terminación y recuperación de información

A partir de la terminación efectiva de la suscripción o relación contractual, el club contará con sesenta (60) días calendario para solicitar y realizar la exportación de su información.

Durante este período, el proveedor habilitará los mecanismos de recuperación que tenga disponibles.

La información podrá exportarse en formatos estructurados o descargables, de acuerdo con las capacidades técnicas de la plataforma.

Al finalizar el período de sesenta días, el proveedor podrá iniciar el proceso de eliminación de la información, salvo aquella que deba conservarse por obligaciones legales, defensa de derechos, auditoría o cumplimiento de otras obligaciones legítimas.

Las copias de seguridad se eliminarán o sobrescribirán conforme a los ciclos técnicos documentados.

El proveedor no garantiza que toda la información pueda exportarse con idéntica presentación o funcionalidad a la plataforma original, pero deberá informar las limitaciones existentes.

22. Limitación de responsabilidad

CheerManager es una herramienta tecnológica de apoyo a la administración de clubes deportivos.

El proveedor no sustituye al club en sus responsabilidades administrativas, financieras, laborales, contables, jurídicas, médicas o deportivas.

El club conserva la responsabilidad sobre:

- La veracidad de los registros.
- La autorización de matrículas.
- La gestión de pagos.
- La aplicación de descuentos.
- La gestión de cartera.
- Las decisiones deportivas.
- Las evaluaciones de deportistas.
- La comunicación con acudientes.
- La administración de su personal.

La plataforma no garantiza resultados deportivos, financieros o comerciales.

Ninguna disposición de estos términos excluye las responsabilidades que legalmente correspondan al proveedor por sus propios incumplimientos, actuaciones u omisiones.

23. Confidencialidad

Las partes deberán mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso durante la relación contractual.

Esta obligación comprende información comercial, financiera, administrativa, deportiva, técnica y personal.

No tendrá carácter confidencial aquella información que sea pública legítimamente o cuya divulgación sea exigida por autoridad competente.

24. Modificaciones de los términos

El proveedor podrá modificar estos términos cuando resulte necesario por cambios legales, técnicos, comerciales u operativos.

Las modificaciones sustanciales serán comunicadas por los canales disponibles, indicando su fecha de vigencia.

Cuando corresponda, se solicitará aceptación expresa de la nueva versión.

El historial de versiones y las fechas de aceptación podrán conservarse como evidencia contractual.

25. Legislación y solución de controversias

Estos términos se rigen por la legislación colombiana.

Las partes procurarán resolver las controversias mediante comunicación directa y mecanismos de arreglo amigable.

Lo anterior no limita el derecho de acudir a las autoridades administrativas o judiciales competentes.

26. Contacto

Para consultas, solicitudes o reclamaciones:

- Proveedor: Varcal Tech.
- Producto: CheerManager.
- Correo: info@cheermanager.com.
- Dirección: Florencia – Caqueta - Colombia.
- Titular: Leandro Vargas Calderon.